

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	祥○○○○有限公司		○○市○○區○○路○段 ○○號	統一編號：○○ ○○○○○○○
代表人 (法人 或團體 應填具)	陳○○		○○市○○區○○路○段 ○○號	○○○○○○○○○ ○○○
訴願 代理人 (未委 任者， 免填)	張○○		○○市○○區○○路○段 ○○號	○○○○○○○○○ ○○○
原行政處分機關	環境部			
受理訴願機關	行政院			
行政處分書 發文日期及文號	114年12月10日環部循字第114 6124404號函	行政處分之年 月日	中華民國114年1 2月10日	
本訴願事件(專任教師或準用教師者)有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 一、請求撤銷原處分。 二、請就新納管商品建立合理之宣導與回收配套機制。				
事實： 訴願人為冷凍設備進口業者，因所進口之臥式及直立式冰櫃未依申報，原處分機關以114年12月10日環部循字第1146124404號函，限期訴願人補繳110年9月至114年8月期間回收清除處理費新臺幣1,005萬5,665元。				

理 由：

一、臥式及直立式冰櫃業界向來認屬商用設備，並非家用電冰箱，納管當時業者實難以知悉。

二、訴願人於114年8月獲悉法規變更後，即主動通報並繳清當期費用，具法遵意願；主管機關未於納管前主動宣導輔導，卻於3年後以查帳方式追溯巨額補繳，違反行政指導及誠信原則。

三、冰櫃回收管道有限、業者棄置尚需付費，回收配套明顯不足。

四、綜上，原處分請求撤銷。

檢附之證據或附件：

一、原行政處分書及查核差異彙總表影本乙份。

二、訴願人主動通報及繳費證明影本乙份。

三、代理人委任書乙份。

此 致

環境部 轉陳

行政院

訴 願 人：祥○○○○有限公司

代 表 人：陳○○（簽名或蓋章）

代 理 人：張○○（簽名或蓋章）

中 華 民 國 115年1月○○日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。